

2023년 정기감사 결과 (분쟁조정 업무절차 점검)

1. 목적 및 배경

- ☐ 분쟁조정 사건 처리에 대해 빈발하는 '처리지연' 호소 민원과 관련하여 업무절차의 효율성, 적정성을 점검하고 개선방안을 마련

* 「2023년 연간 감사계획(안) 보고」(청렴감사실-161, '23. 1. 30.)에 따른 정기감사 실시

2. 감사 개요

- ☐ (감사범위) 최근 3년간('21.1.1.~'23.6.30.)의 분쟁조정 업무처리 전반

* 일부 점검 사항에 대해서는 「소극행정 방지를 위한 분쟁조정 업무절차 준수 조사」(청렴감사실-911, '22.7.4.) 이후 업무개선 여부 점검

- ☐ (대상부서) 분쟁조정사무국

- ☐ (감사기간) '23. 10. 10.(화) ~ 11. 21.(화), 31일

3. 감사 결과

가. 분쟁조정 사건 접수 시 접수통보 규정 미준수

- ☐ (관련법령 및 판단기준) 「소비자분쟁조정규칙」(이하 '조정규칙') 제8조 제2항은 분쟁조정이 접수된 후 7일 이내에 그 사실을 당사자에게 통지하도록 함.

○ 이때, 「위임전결규정」(이하 '위임규정') 별표는 소비자분쟁조정위원회 상정 사건의 접수 및 통보를 부서장 전결사항으로 규정하고 있음.

- ☐ (문제점) 접수통보서 생성·발송 여부를 점검한 결과, ①접수통보를 미발송 또는 지연발송(7일 초과)하거나 통지방법이 부적절한 건이 있었고, ②접수통보 업무를 전결권자 및 관리자(팀장)의 결재 없이 처리하고 있었음.

나. 조정기한 연장처리 관련 규정 미준수

- (관련법령 및 판단기준) 「소비자기본법」(이하 ‘법’) 제33조는 분쟁조정 기간을 30일 이내로 정하면서 정당한 사유가 있는 경우 연장이 가능하며, 연장 사유와 기한을 명시하여 당사자 등에게 통보하도록 함.
 - 이때, ‘위임규정’ 별표에 따라 조정기한 연장은 팀장 전결사항이며, 「분쟁조정사무 수행지침」(이하 ‘수행지침’)은 최대 2회, 1회 90일을 초과하지 않도록 연장할 수 있다고 보다 구체적인 연장방안을 정하고 있음.
- (문제점) ①조정기한을 1차 연장(30일→120일)할 때 관리자의 결재 없이 조정기한이 자동연장되고 있었고, ②당사자 대상 기한 연장 통지가 누락되거나 통지내용에서 규칙상 정당한 연장 사유가 확인되지 않는 등의 문제가 확인됨.

다. 분쟁조정 사건 처리기간 미준수

- (관련법령 및 판단기준) ‘법’ 및 ‘수행지침’에 따르면 분쟁조정 사건은 30일의 처리기간과 두 차례의 연장기간을 합산한 총 210일 이내에 처리되어야 함.
- (문제점) 처리기간이 210일을 초과한 18건이 확인되었으며, 조정위원회 속행, 연말 처리기간이 상당기간 경과한 미결 건을 후임자에게 재배분하면서 처리지연 발생 등의 사유로 인해 기간을 초과한 것이었음.

라. 자료제출요청 등 처리기간 불산입 시 관리 미흡

- (관련법령 및 판단기준) ‘수행지침’ 제2조 제4항은 분쟁조정 기간 산정에 있어 당사자의 자료제출에 소요된 기간, 전문가 자문·시험검사 등 전문가에 위탁한 용역수행 기간은 제외하고 있음.
- (문제점) 처리기간 불산입이 발생한 사건 중 30일을 초과하는 일수를 처리기간에서 제외한 사건을 검토한 결과, ①원래 목적과 다르게 처리기간 연장 목적에서 부적절하게 불산입기간을 설정한 비중이 높은 것으로 확인됨.

- ②당사자 자료제출요청서 생성 및 발송 절차에 대한 관리자 통제가 미비하여 불산입기간을 담당자가 임의로 설정할 수 있었고, ③이에 일부 직원이 장기 적체사건의 처리기간 관리 용도로 부적절하게 사용한 것으로 판단됨.

마. 조정결정서 작성에 장기간 소요

- (관련법령 및 판단기준) 조정결정 이후 조정결정서 작성·발송에 소요되는 기간은 분쟁조정 사건의 처리기간에서 제외되는데, ‘법’ 제67조에 따라 분쟁조정을 마치면 지체 없이 당사자에게 그 내용을 통지할 필요가 있음.
- (문제점) ①조정위원회에서 심의·의결되어 조정결정서 작성이 필요한 사건의 50% 이상이 조정결정서 작성에 4주 이상을 소요하며, ②조정결정서 송달 시에도 담당자의 시스템 입력 실수 등으로 인해 지연되는 건이 발생함.

바. 분쟁조정회의 이송 사건 장기화 방지 노력 필요

- (관련법령 및 판단기준) ‘조정규칙’ 제30조 제1항에 따라 조정부 관장사건 중 사안이 중대하거나 분쟁조정회의에서 결정함이 상당한 사건 등을 분쟁조정회의로 이송할 수 있으며, 이송된 시점부터 조정기한은 재기산함.
- (문제점) ①이송결정은 전문분야 품목(의료, 보험 등)을 중심으로 이루어지고 있어 예측가능성이 높은데도 이송결정에 장시간이 소요되며, ②당사자는 이송절차에 대한 이해도가 낮아 조정기한 재기산을 지연으로 인식할 우려가 있음.

4. 후속 조치 [부서주의 4건, 개선 4건, 권고 6건]

□ 지적사항에 대한 처분 요구사항 통보 및 청렴감사실 회보 요구

구분	지적사항	조치사항
1	분쟁조정 접수통보 미실시 및 지연실시	(주의) 「소비자분쟁조정규칙」을 준수하여 당사자 대상 접수통보가 누락되거나 지연되지 않도록 주의 (권고) 접수통보 실시에 실효성이 없거나 7일 이내라는 기한을 준수하기 어려운 정당한 사유가 있는 경우, 내부규정이나 소비넷에 이를 반영하여 내부규정 위반이 발생하지 않도록 개선방안 마련
2	접수통보 전결권 미준수	(권고) 조정위원회 상정 사건의 접수 및 통보에 대한 전결권의 적정성을 검토하고 개선방안 마련
3	조정신청 연장신청 전결권 미준수	(권고) 분쟁조정 사건의 조정기한 연장이 정당한 사유로 이루어지고 있는지 관리할 수 있도록 연장에 대한 내부통제 절차를 검토·정비
4	조정기한 연장의 당사자 통지 미흡	(주의) 분쟁조정 사건의 조정기한 연장 시 피신청인 대상 조정기한 연장 통지가 누락되지 않도록 주의
5	최대 처리기한 초과	(주의) 「소비자기본법」 및 한국소비자원 「분쟁조정사무 수행지침」에 따른 처리기간을 준수할 수 있도록 주의 (권고) 「소비자분쟁조정규칙」에 따라 조정절차를 불개시하기로 결정한 사건에 대한 처리기간 단축 등 처리기간 관리방안 마련
6	목적 외 보정일수* 사용 * 처리기간에 불산입되는 당사자 자료제출 요청, 전문가 자문, 시험검사 의뢰 등에 소요되는 기간	(주의) 부서 관리자 승인 없이 담당 조정관 임의로 당사자 자료제출 요청 등에 소요되는 보정일수를 설정하지 않도록 주의
7	보정일수 입력 통제시스템 부재	(개선) 당사자 자료제출 요청, 전문가 자문, 시험검사 의뢰 등에 소요되는 기간을 처리기간에 불산입할 때 증빙자료를 첨부하도록 절차 개선 (개선) 부서 관리자가 화면에서 보정일수를 확인할 수 있도록 소비넷의 관리자 메뉴를 개선 (개선) 분쟁조정 정례회의로 장기 적체사건에 대한 정보를 보고하는 방안 외에 장기 적체사건에 대한 별도 개선방안 수립
8	조정결정서 작성에 장기간 소요	(개선) 부서 관리자가 관리하는 화면에서 조정결정서 미결재 사건 목록 및 조정결정 처리일로부터 조정결정서 결재까지의 경과일을 확인할 수 있도록 소비넷 개선
9	조정결정서 송달 관리 강화 필요	(권고) 담당 조정관이 소비넷 이용과 관련하여 조정결정 결과 입력 오류 등을 발생시키지 않도록 부서 내 자체 교육 및 공지 강화
10	이송결정에 장기간 소요	(권고) 소비넷 시스템에 사건번호가 '다'인 이송 사건의 이송 이력을 열람할 수 있도록 반영하여 부서 관리자의 관리 강화
11	이송 사건의 처리기간 관리 필요	

끝.